

시 정

1. 제 목 : 「임직원 행동강령」 등 위반
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○(2급, 직위해제)

가. 관련자 개요

위 관련자는 201X. X. XX. 입사 후 ●●●●●●부, ■■■■■■■처 등에서 부동산 개발 및 건설계약 관련 업무를 주로 담당하였으며 202X. X. X.부터 202X. X. XX.까지¹⁾ ○○○○○부 부장으로 근무하며 공공 개발사업 관련 계약·심의·심사업무를 총괄하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

이) 내규 준수 및 복무 기본자세 관련

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를

1) 「인사발령」(인재경영실-2491, 2021. 4. 16.)에 따라 2021. 4. 16.자로 직위해제

준수하고 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다고 되어 있고, 행동강령 제5조는 임직원에게 어떠한 경우라도 부정부패를 배척하겠다는 직업윤리와 결연한 의지를 가지고 청렴하고 깨끗한 윤리관을 확립하기 위한 노력을 요구하고 있다.

또한, 행동강령 제6조 및 제7조에 따르면 임직원은 성실한 근무자세를 견지함은 물론 건전한 언행으로 개인의 품위와 공사의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력하여야 한다고 되어 있으며

「직원복무기준에 관한 시달」 9항에 따르면 직원은 출장 시 사전에 명령을 받아야 하고, 출장 목적의 달성에 최선을 다하여야 한다고 되어 있다.

ii) 직무관련자로부터 금품등 수수 관련

행동강령 제2조 1호 라목부터 마목에 따르면 ‘직무관련자’란 임직원의 소관 업무와 관련되는 자로서 공사(公社)와 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인 또는 법인·단체와 임직원의 직무상 권한의 행사 또는 불행사로 금전적 이해관계에 영향을 받는 개인 또는 법인·단체라고 되어 있으므로, 공사(公社)의 공공개발사업과 관련한 각종 시공·용역·납품 계약을 체결한 업체는 물론 이를 위한 입찰에 응찰한 이력이 있거나 하려고 하는 업체 등은 소관업무 담당 임직원의 직무관련자에 해당하고

행동강령 제27조 제1항에 따르면 직원은 직무 관련 여부 및 기부·후원·증여 등 그 명목에 관계없이 동일인으로부터 1회에 100만 원

또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품등²⁾을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다고 되어 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 직원은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액 이하의 금품등을 받거나 요구 또는 약속해서는 안 된다고 되어 있다. 또한, 「취업규칙」 제6조 제5호에서도 직원이 공사의 이해관계자로부터 향연을 받는 행위를 금지하고 있다.

한편, 「인사규정」 제48조에서는 징계위원회가 ‘금품수수(授受)에 관한 비위’에 대해 징계양정을 의결하는 경우, 일반적인 사안보다 엄격하게 판단할 수 있도록 아래 별표6의3 ‘금품등 수수(授受)에 관한 징계양정 기준’을 적용하도록 하고 있다.

(단위 : 만원)

구분		100 미만	100 이상 ~300 미만	300 이상
직무와 직접적인 관계없이 금품 등을 직무관련자 또는 직무관련 공무원으로부터 받거나 직무관련 공무원에게 제 공한 경우	수동	정직 · 감봉	면직 · 정직	면직
	능동	면직 · 정직	면직	
직무와 관련하여 금품등을 수수 하고, 위법 · 부당한 처분을 하지 아니한 경우	수동	면직 · 정직	면직	
	능동	면직 · 정직	면직	
직무와 관련하여 금품등을 수수 하고, 위법 · 부당한 처분을 한 경우	수동	면직 · 정직	면직	
	능동	면직		

2) 청탁금지법 제2조 3호 가목부터 다목에 따르면 “금품등”이란 금전, 유가증권, 부동산, 물품, 숙박권, 회원권, 입장권, 할인권, 초대권, 관람권, 부동산 등의 사용권 등 일체의 재산적 이익과 음식물 · 주류 · 골프 등의 접대 · 향응 또는 교통 · 숙박 등의 편의 제공 및 채무 면제, 취업 제공, 이권 부여 등 그 밖의 유형 · 무형의 경제적 이익이라고 되어 있음

iii) 직무관련자에 대한 갑질 관련

행동강령 제26조의3 제5호에 따르면 직원은 자신의 직무권한을 행사하거나 지위·직책 등에서 유래되는 사실상 영향력을 행사하여 직무관련자에게 의무가 없는 일을 부당하게 요구하는 행위를 해서는 안 된다고 되어 있다.

iv) 감사 방해 행위 관련

「감사규정」 제36조에 따르면 직원이 정당한 사유 없이 감사를 거부·방해하거나 감사자료 제출 요구 등에 불응 또는 지체하는 때에는 해당 직원에 대하여 사장에게 적절한 처분을 요구할 수 있다고 되어 있다.

v) 관리자로서 요구되는 책임과 의무

부장 등 부점장급 직원은 소속 직원들을 관리·감독하는 위치에 있는 자로서 관련법령 및 내규를 철저히 준수함은 물론 업무를 더욱 공정하고 투명하게 처리해야 하며, 특히 복무관리에 있어서는 모범을 보여야 함이 마땅하다.

vi) 공공개발 계약업무 상 준수하여야 할 내규 관련

「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제27조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제38조 등에 따르면 건축 설계업체 및 CM(건설사업관리) 업체 선정에 대한 심사위원을 선정하기 위해서는 공사 기술자문위원 POOL 등에서 추첨을 실시하여 선정하게 되어 있고, 상기 요강 각각의 제4조에 따르면 요강에서 정하지 않은 사항을 처리하는

경우에는 요강 외 취급사항임을 명시하여 담당이사(공공개발본부장)의 승인을 받아야 한다고 되어 있다.

또한, 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」 제6조에 따르면 관급자재 선정심의회(이하 “심의회”라 한다)의 위원장은 ○○○○부장으로 하되, 위원장은 심의에는 참여하지 않고 심의회 진행 및 운영에 관한 전반적 사항을 총괄한다고 되어 있고 제15조 등에 따르면 심의회에서는 관급자재 선정 심의 시 특정 품목에 대해 설계사가 2개 이상의 제품을 추천한 경우 추천업체를 대상으로 추첨하여 선정한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 관련자에 대한 국무조정실의 공직복무 점검 관련 자료³⁾ 및 자체 감사에서 드러난 바와 같이, 관련자는 201X. X. XX. 공사 입사⁴⁾ 후 202X. X. XX.까지 약 XX개월간 부동산 개발 및 건설계약 관련 업무를 담당하면서 다음과 같은 비위 행위 및 공공개발업무 관련 내규를 위반한 사실⁵⁾이 확인되었다.

이) 직무관련자로부터 금품등 수수(접대골프)

관련자는 202X. X. XX.(금)~XX.(토)까지 ○○도 ○○○시 ○○읍 소재 ‘○○○컨트리클럽’에서 직무관련자인 ○○○⁶⁾, ○○○⁷⁾과 직무관련자가

3) 「공직기강 관련 자료 송부」(금융위원회 감사담당관-XXXX, 202X. X. XX.)

4) 경력직(2급 팀장)으로 입사하였으며, 201X. X. X. ◆◆◆◆◆부 □□□□팀장을 거쳐 201X. X. X.자 공공개발총괄부 부부장, 202X. X. X.자 ○○○○부 부장으로 보임

5) 공사에 접수된 것과 유사한 내용으로 추정되는 익명제보를 별도 접수한 국무조정실 공직복무관리관실에서 202X. X. XX.~202X. X. X. 기간 동안 관련자의 비위행위에 대한 조사를 실시하여 확인된 사실(금융위원회 감사담당관실을 통해 조사결과를 통보, 202X. X. XX. 접수)

아닌 ○○○8) 이상 3명과 함께 1박 2일간 골프 2회를 하며 골프비용 뿐 아니라 식사 및 숙박까지 제공받은 사실이 있고 이 일정에서 소요된 총 비용은 [표 1]과 같이 1,997,000원으로 나타났는데

[표 1] ○○○컨트리클럽 접대골프 소요 비용

(단위 : 원)

합계	그린피	캐디피	카트비	숙박비	식사비
1,997,000	1,364,000	260,000	160,000	122,000	91,000

* 국무조정실 조사결과 재구성

해당 금액 중 ○○○과 ○○○이 ○○○ 1명의 부담액을 제외한 나머지 금액을 부담하였으므로 관련자는 위 직무관련자로부터 본인이 부담하여야 할 499,250원9)의 금품등을 수수한 것으로 판단된다.

또한, 관련자는 202X. X. XX.(토)~XX.(일)까지 ○○ ○○군 ○○읍 소재 ‘○○○컨트리클럽’에서 1일차에는 직무관련자인 ○○○10)과 직무관련자가 아닌 ○○○11), 공사 중부개발처 소속 ○○○ 차장대우(4급) 이상 3명과, 2일차에는 위 인원 중 ○○○ 대신 또 다른 직무관련자 ○○○12) 이상 3명과 함께 1박 2일간 골프13) 2회를 하며 골프비용 뿐 아니라 식사

6) (주)○○○○○○○○○○○○○○○○ 대표로 해당 업체는 202X. X. X. ‘나라키움 ○○통합청사 개발사업’의 건설사업관리용역 입찰에 참여한 이력이 있음

7) (주)○○○○○○○○ 대표로 해당 업체는 ‘나라키움 ○○통합청사 개발사업’의 관급자재(통합 배선반) 구매업체로 선정되는 등 총 18회에 걸쳐 입찰에 참여한 이력이 있음

8) 국무조정실 조사과정 중 관련자에 따르면 ○○청 ○○관으로 진술하고 있음

9) 총 소요비용 1,997,000원을 4명으로 안분한 개인별 부담액

10) (주)○○○ 이사로 해당 업체는 202X. X. X. ‘나라키움 ○○○복합청사 개발사업’의 통신 공사 입찰에 참여한 이력이 있음

11) (주)○○○의 협력업체인 조명장치 도매업체인 ○○○○○(○○ ○○시 소재) 및 ○○○○(○○ ○○시 소재) 등 2개사의 대표로 해당 업체는 공사 개발사업 관련 계약체결이나 입찰에 참여한 이력은 없음

12) 관련자의 고등학교 1년 선배이자 (주)○○○○○○(○○ ○○시 소재) 대표로 ‘나라키움 ○○통합청사 신축사업’의 전기공사 등 총 6회에 걸쳐 입찰에 참여한 이력이 있음

및 숙박까지 제공받은 사실이 있고 이 일정에서 소요된 총 비용은 [표 2]와 같이 2,290,000원으로 나타났는데

[표 2] ○○○컨트리클럽 접대골프 소요 비용

(단위 : 원)

구분	합계	그린피	캐디피	카트비	숙박비	식사비
1일차	1,377,000	640,000	130,000	90,000	290,000	227,000
2일차	913,000	540,000	130,000	90,000	-	153,000
합계	2,290,000	1,180,000	260,000	180,000	290,000	380,000

* 국무조정실 조사결과 재구성

** 1일차의 숙박비는 ○○○ 제외 3인 금액, 식사비는 중식 104,000원 및 석식 123,000원의 합산액

해당 금액은 ○○○과 ○○○이 전액을 부담하였으므로 관련자는 직무관련자로부터 본인이 부담하여야 할 596,670원¹⁴⁾의 금품등을 수수한 것으로 보여지는 등

관련자는 조사결과 확인된 사실로만 4회에 걸친 직무관련자와의 접대골프로 총 1,095,920원 상당의 금품등을 수수한 것으로 판단되므로 이는 행동강령 제27조 제2항 및 「취업규칙」 제6조 제5호를 위반한 사실로 인정된다.

13) 해당 접대골프의 당초 참석 예정자는 관련자가 평소 친분관계를 유지하던 ○○○○○○ ○○○ ○○○ 원장과 관련자와 함께 근무했던 공사 중부개발처 소속 ○○○ 팀장(3급) 및 ○○○ 차장대우(4급) 등 총 4명이었으나, 모임 2일 전 ○○○ 팀장(3급)이 가족 행사를 사유로 불참하게 되자 이원식 원장이 과거 본인이 고문으로 활동(201X. X. X.~202X. X. XX.)했던 (주)○○○의 ○○○ 이사를 대신 참석하게 하였고 또한, 모임 직전일 갑작스럽게 ○○○ 원장도 건강상의 이유로 불참하게 되자 (주)○○○ ○○○ 이사가 본인의 지인이며 ○○○○○○·○○○○○ 대표인 ○○○를 참석하게 했던 한편, 2일차에는 관련자가 ○○○ 대신 관련자의 고등학교 1년 선배이자 (주)○○○○○ 대표인 ○○○을 참석하게 한 것으로 파악됨

14) 1일차 소요비용 1,377,000원 중 숙박비를 제외한 1,087,000원을 4명으로 안분한 개인별 부담액 271,750원, 숙박비 290,000원을 3명으로 안분한 개인별 부담액 96,670원, 2일차 소요비용 913,000원을 4명으로 안분한 개인별 부담액 228,250원의 총 합계액이며, 관련자는 조사과정 중 본인 몫의 일부를 현금으로 결제하였다고 주장하고 있으나 이를 입증할 수 있는 증빙자료를 전혀 제시하지 못하였음

한편, 202X. X. XX. 국무조정실과의 문답에 따르면 관련자는 위 확인된 4회의 접대골프 사실 외에도 직무관련자인 ○○○, ○○○¹⁵⁾, ○○○ 및 ○○○¹⁶⁾와 수 차례 골프를 하며 본인이 부담하여야 할 비용을 일부 전가한 사실이 있다고 진술¹⁷⁾한 바 있으며

관련자 휴대전화(010-XXXX-XXXX)의 202X. XX. X.~202X. X. XX.까지 최근 6개월 통화내역의 발신기지국 조사 결과, 주말의 통화 발신기지국이 주로 ○○권역의 골프장 인근으로 확인되는 등 총 ○○골프접대를 받은 것으로 의심되어 국무조정실이 수사의뢰 필요 조치의견을 제시한 바, 감사실은 202X. X. XX. 관할 ○○○○경찰서에 관련자를 「형법」 상 뇌물죄 및 청탁금지법 등 위반 혐의로 수사의뢰¹⁸⁾하였다.

ii) 직무관련자에 대한 갑질 행위(숙박제공 요구)

관련자는 ▲▲▲▲▲▲▲처 부처장으로 근무하던 201X. XX. XX.(금), 송파ICT 개발사업 관련 ‘서울시 관계부서 조직계획 협의’를 목적으로 한 단독 시외출장(부산↔서울) 중 직무관련자인 ○○○에게 ‘○○○ ○○○○’에 예약을 요구하였고, 숙박비 120,000원은 ○○○가 부담하도록 한 사실이 있으며

또한, 202X. X. XX. 국무조정실과의 문답에서 관련자는 201X. X. XX. (수)¹⁹⁾ 위 직무관련자 ○○○에게 ‘예약앱으로 여기 오늘 1박예약 좀

15) (주)○○○ 대표

16) (주)○○○○○○○○ 대표로 해당 업체는 201X. X. XX. ‘○○시 여성회관 신축공사’의 통신설비 구매 입찰 등 5회에 걸쳐 입찰에 참여한 이력이 있음

17) 구체적인 일시, 장소, 동반자, 소요비용 등에 대해서는 진술하지 않음

18) 「청탁금지법 등 위반 혐의 관련 수사 의뢰」(감사실-2720, 202X. X. XX.)로 관련자가 관급자재 특정품목을 특정업체로 선정해 주는 등 업체와의 유착의혹과 약 ○○회의 추가 접대골프 의심 건 및 관련자 입사일 이후 현재까지 ○○○회에 걸쳐 전국 ○○개 ○○ 영업점 CD기를 통해 본인 명의 계좌로 입금한 약 ○○○백만 원 현금의 출처 등을 수사의뢰함

해주, 내가 지금 피곤해서 쏴 있다 여기가서 쉬어야 겠다'라며 문자 메시지를 보내 '○○ ○○호텔'에 숙박을 예약²⁰⁾하도록 한 사실을 추가로 인정하는 등

관련자는 본인의 직무권한 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 행사하여 직무관련자 ○○○에게 의무가 없는 일인 숙박제공을 부당하게 요구하는 등의 갑질 행위 2회와 조사결과 확인된 1회 숙박비에 해당하는 최소 120,000원의 금품등을 수수하였으므로 이는 행동강령 제26조의3 제5호, 제27조 제2항 및 「취업규칙」 제6조 제5호를 위반한 사실이 인정된다.

iii) 허위출장 등 복무위반(근무시간 중 골프) 및 출장비 부당수령

관련자는 ○○○○○부장으로 근무하던 202X. X. XX.(수) ○○○○부 ○○○○○○○과와 '기금개발사업 관련 업무 협의'를 목적으로 하여 202X. X. XX.(목)~XX.(금) 1박 2일간의 단독 시외출장(부산↔세종)을 신청하였으나, 출장 2일차인 20XX. X. XX.(금) 오전 관련자는 ○○ ○○시 ○○구 소재 '○○○○○컨트리클럽'에서 불상(不詳)의 동반자²¹⁾ 3명과 함께 골프를 한 것으로 드러났다.

19) 관련자는 201X. X. XX.(화)~XX.(수)까지 1박 2일간 ○○○○부 ○○○과 등을 대상으로 '기관위탁형 기금개발 관련 협의'를 목적으로 한 단독 시외출장(부산↔세종)이 있던 것으로 확인되나 아래 관련규정에 불구하고 「여비세칙(2017. 6. 7. 5차 개정)」 제7조의4 (출장이행 확인) 제2항 '출장일수가 2일 이상인 시외출장의 경우 출장이행 확인은 숙박 영수증으로 한다. 다만, 숙박 영수증이 없는 경우에는 출장지에서 사용한 영수증 또는 승차권(택시 영수증 포함) 등으로 할 수 있다.'에도 불구하고 증빙서가 첨부되어 있지 않음

20) ○○○는 해당 호텔 예약을 하며 비용을 지불했다고 진술하였으나 이에 대한 영수증 등 증빙자료를 제출하지는 못함

21) 국무조정실 조사결과 자료 중 확인서(202X. X. XX.) 및 문답서(202X. X. XX.)에 따르면 관련자는 출장일인 202X. X. XX. 골프를 한 사실은 인정하고 있으나 동반자 신분은 기억나지 않으며(진술거부) 당일 오후 늦게 기획재정부를 방문하였다고 진술하였고, 시외출장의 복명문서에 해당일 저녁인 19시39분경 ○○○○ 인근 중식당(상호명 ○○, ○○시 ○○동 ○○○대로○○○ 소재)에서 식대(61,000원)로 결제한 법인카드 영수증이 첨부되어 있는 것으로 확인됨(법인카드 예외사용 등록 내역 확인 결과, 예비타당성조사 개선 건의를 목적으로 접대상대방은 ○○○○부 ○○○○ 사무관 등으로 기재됨)

또한, 관련자는 202X. X. X.(금) 서울사옥에서 예정된 ‘공공개발 계약 심의위원회 심의위원 선정(안) 및 나라키움 영등포복합청사 건축공사 입찰관련 적격심사 이의신청 보고’를 위해 202X. X. X.(목)부터 시외 출장을 가면서 1박 2일이 아닌 202X. X. X.(목)과 X.(금)에 각각 부산에서 서울을 2회 왕복한 것처럼 각각 당일 시외출장(부산↔서울)을 신청하는 방법²²⁾으로 왕복 교통비를 고의로 과다하게 지급받는 등 [별표 1] “관련자의 출장비(교통비) 부담수령 내역”과 같이 201X. XX. XX.~202X. X. X. 기간 동안 총 ○○회에 걸쳐 출장비(교통비) 699,200원을 부당하게 수령한 것으로 파악되었다.

위와 같이 관련자는 업무 수행을 목적으로 출장명령을 받아 놓고도 출장업무 수행 근무지를 이탈, 명백한 근무시간에 골프를 하였으므로 이는 복무자세 및 품위유지 의무 등 중대한 복무관련 제반 규정을 위반²³⁾한 것으로 보이고, 조사결과 확인된 약 XX개월 동안 XX차례에 걸쳐 699,200원의 출장비(교통비)를 부당하게 수령한 것은 충분히 고의성을 가진 행위로 판단된다.

따라서 관련자의 근무시간 중 근무지를 이탈하여 한 골프 행위와 장기간에 걸친 수 차례의 의도적 출장비(교통비) 부담수령 행위는 「취업규칙」 제3조, 행동강령 제5조부터 제8조 및 「직원복무기준에 관한 시달」 9항을 위반한 사실로 인정된다.

22) 양일간 시외출장 복명문서의 증빙서는 202X. X. X. 12시44분 서울사옥 인근에 소재한 카페(○○○○○○○ 강남점)에서 결제한 커피 구입 영수증으로 동일하였고, 출장 중 수행업무를 기재하는 복명내용도 완벽히 일치하는 것으로 확인됨

23) 청탁금지법 등 위반 행위 관련 수사의뢰 결과 해당일 골프 동반자가 직무관련자이고 본인이 부담하여야 할 소요 비용을 전가했던 것으로 밝혀질 경우 금품등 수수 행위가 추가될 것으로 판단됨

한편, 관련자의 입사일인 201X. X. XX.부터 202X. X. XX.까지 약 XX 개월 간의 근태 기록을 추가로 점검해 본 결과

해당 기간 총 XXX일의 영업일 중 출장 일수는 XXX일(XX.X%)이었으며 특히, 해당 기간을 주단위로 환산한 XXX주 중 금요일의 근태를 확인한 결과 출근일은 XX일(X.X%)인 반면 출장일은 XXX일(XX.X%)로 기록되었고, 출장지는 관련자 자택 소재지인 대전과 인접지인 세종시 등이 XX일(XX.X%)인 것으로 파악되는 등 관련자 직무의 특성을 감안 하더라도 합리적인 범위를 벗어난 것으로 판단된다.

iv) 감사 방해 행위(거짓 진술, 증거 조작 및 인멸 등)

관련자는 202X. X. XX. 접수된 익명제보(202X. X. XX.~XX. 직무관련자로부터의 접대골프 등 관련)에 대한 감사실의 사실관계 확인요청²⁴⁾에 따라 202X. X. XX. 최초 경위서를 작성하여 제출하였고, 객관적 사실 확인을 위해 관련자의 본인 부담액 현금결제 주장 관련 추가증빙을 요청하자 3일 후인 202X. X. XX. 2차 경위서를 제출하였으나

다시 이로부터 11일 경과한 202X. X. X. 기존 두 차례의 경위서와 전면 배치되는 내용(골프 동반자 변경, 저녁식사(음주 포함) 및 숙박 제공 등을 추가 기재)의 경위서를 임의 제출하여 감사 준비 과정에 고의로 혼란을 초래, 기망 행위를 한 사실이 있다.

또한, 동일한 내용에 대해 202X. X. XX. 국무조정실 조사 과정에서는 또 다시 총 소요 비용과 참석자별 부담액 등에 대한 진술을 일부 변경 하기도 하는 등 [표 3]과 같이 감사 자료 및 진술 내용을 수시로

24) 골프 동반자와의 직무관련성, 골프모임 경위 및 비용부담 주체 등에 대한 소명 요구

번복²⁵⁾하며 감사 방해 행위를 하였고, 202X. X. XX.에는 정당한 사유 없이 2차례나 비위 관련 답변을 거부한다는 내용의 진술서를 작성하는 등 감사에 협조하지 않은 사실이 있다.

[표 3] 골프모임 익명제보에 대한 경위서 및 진술 내용 번복 내역

구분	1·2차 경위서 (202X. X. XX, XX.)	3차 경위서 (202X. X. X.)	국무조정실 문답 (202X. X. XX.)
참석자	○○○(주)○○○ 이사) ○○○(공사 직원) ○○○(○○○○○○○○○○○○)	○○○(주)○○○ 이사) ○○○(공사 직원) <u>○○○(○○○의 지인)</u> <u>○○○(고교 선배)</u>	○○○(주)○○○ 이사) ○○○(공사 직원) ○○○(○○○의 지인) ○○○(고교 선배)
총 소요비용	2,000,500원	<u>2,160,500원</u>	<u>2,290,000원</u>
본인 부담액	(1일 차) 200,000원	<u>(1일 차) 58,000원</u>	<u>(1일 차) -</u>
	(2일 차) 330,000원	<u>(2일 차) 130,000원</u>	<u>(2일 차) 130,000원</u>
숙박여부	X(자택 왕복)	<u>○(○○○호텔)</u>	○(○○○호텔)

더욱이 202X. X. XX. 국무조정실 문답에 따르면 관련자는 익명제보 접수 후 감사실 조사 과정 중에 이미 보유 중이던 휴대전화를 중고 휴대전화로 기기변경을 하고 직무관련자의 연락처를 삭제한 사실이 있음을 인정하였고, 관련자의 지인 2명이 작성하여 202X. X. XX. 제출한 경위서²⁶⁾에 따르면 관련자는 202X. X. XX.~XX. ‘○○○컨트리클럽’에서 직무관련자(○○○, ○○○)와 골프를 한 것이 조사 과정에서 발각될 것을

25) 202X. X. XX. 국무조정실 문답에 따르면 관련자는 이에 대한 사유로 청탁금지법의 양벌규정을 확인하고 비용 지급 내역 등을 확인하여 경위서를 다시 제출한 것이라고 진술함

26) ○○대학교 사무국 ○○○, ○○청 ○○○○과장 ○○○는 202X. X. XX. 국무조정실로부터 전화를 받고 관련자의 요청대로 위 일시·장소에서 골프를 같이 했다고 진술하였다가 국무조정실에서 해당일 본인들의 복무관련 자료를 확인하자 관련자의 부탁이 있어 거짓 진술한 사실을 시인하였음

대비하여 202X. X. XX. 지인 2명에게 연락하여 국무조정실의 확인 전화가 오면 위 일시·장소에서 본인과 함께 골프를 한 것으로 진술해 달라고 부탁했던 사실이 드러났다.

위와 같이 확인된 여러 가지 내용으로 미루어 볼 때, 관련자는 비위 및 일탈행위에 대하여 성실하게 조사에 임하며 반성의 모습을 보이는 등 조직의 위상에 누가 되지 않도록 하여야 함에도 본인의 비위사실을 은폐하기 위해 거짓 진술은 물론 관련 증거 인멸 행위 등 명백한 감사 방해 행위를 한 것으로 판단되는 바 「감사규정」 제36조를 위반한 사실이 인정된다.

v) 공사 관리자급 직원으로서의 품위훼손 행위

관련자는 법규를 준수하고 철저한 직무수행은 물론 바른 복무자세와 청렴의 의무에 있어 타의 모범이 되어야 할 부점장(2급 부장)인 동시에 특히, 투명성과 공정성을 필요로 하는 공공개발사업의 계약업무를 총괄하는 위치에 있음에도 불구하고

다수의 직무관련자들로부터 빈번한 골프접대, 숙박제공 요구 등 갑질, 출장 중 골프행위 및 출장비 부당수령, 의도적인 대내외 감사 방해 행위 등 각종 비위와 일탈 행위로 개인의 품위와 공사의 명예를 실추시켰으므로 행동강령 제7조를 위반한 사실이 인정된다.

vi) 공공개발 계약업무 처리 부적정

ㄱ. 공공개발 심사·평가위원회 구성 및 운영 부적정

관련자는 202X. X. XX. ‘나라키움 안양세관 복합청사 개발사업’ 설계 용역에 대한 심사위원을 선정하기 전 업무 담당자인 당시 ○○○○○부 ○○○ 차장대우(4급)²⁷⁾의 휴대전화로 대학교수 2명²⁸⁾을 특정하며 심사위원에 포함하도록 부당한 업무지시를 하였고 결국 내규에 따른 추첨절차를 임의로 무시한 채 이들을 심사위원으로 선정시키는 등

[별표 2] “설계, CM 심사·평가위원 선정업무 처리 현황”과 같이 공공개발사업 총 XX건에 대해 ○○○○○부 ○○○ 팀장(4급) 등 직원 X명 전체를 대상으로 특정인을 지정하여 심사위원으로 선정하도록 하거나, 요강 외 취급사항인데도 담당이사(공공개발본부장)의 승인 절차 없이 자문위원 POOL을 임의로 변경하도록 하는 등 정당한 위원 선정 업무를 방해²⁹⁾하였다.

ㄴ. 관급자재 선정 심의 업무처리 부적정

관련자는 202X. X. XX. ‘○○시 ○○동 복합청사 건립’ 심의회에서 특정품목인 구내 방송장치 공급업체 선정을 진행하면서 당연직 위원장이므로 심의에 참여하지 않아야 하고, 심의대상 업체 수가 3개³⁰⁾로 추첨을 거쳐 선정되도록 심의회를 운영해야 함에도 위원장의 지위를 이용하여 추첨절차를 임의로 무시한 채 ‘(주)○○○○’를 지명하여 선정한 후 해당업체가 추첨을 통해 선정되었다고 공표³¹⁾하였고,

27) 감사일 현재 수도권재산관리처 시설관리팀 소속으로 근무 중임

28) ○○○○○○대학교 ○○○ 교수, ○○대학교 ○○○ 교수

29) 국무조정실 조사 자료에 따르면 관련자는 심사위원 선정에 대해 부당한 지시를 한 적이 없다고 진술하였으나, 前 ○○○○○부 ○○○ 차장대우(4급) 등 소속 담당자들의 진술 내용 및 심의위원 선정결과 보고문건(공공개발기획처-4500, 202X. X. XX. 등 XX건) 등에 따르면 반대되는 의견으로 일치하고 있음

30) ○○○○, ○○○○○, ○○○○○○○○○ 등 3개 업체가 추천됨

31) ‘○○시 ○○합청사 건립’ 관급자재선정심의회 녹취록 P46~48에 따름

202X. X. XX. ‘○○○○○○○○ 조성사업’ 심의회에서도 전기분야
빌딩자동제어장치에 대한 추천대상 업체 수가 4개인데도 규정과 달리
위원장으로써 심의에 참여하여 ‘(주)○○○○○○’을 지명하여 선정하는 등

[별표 3] “관급자재 특정품목 선정 관련 추첨 미 실시 현황”과 같이
관련자는 X회의 심의회에서 위원장으로 심의에 참여하여 총 XX개
특정품목에 대해 추천받은 업체 중 추첨을 하지 않고 임의로 업체를
지명, 선정하도록 하여 심의회의 정당한 업무를 방해함으로써 공공개발
계약·심의 업무의 투명성·공정성을 심각하게 저해한 사실³²⁾이 있다.

위와 같이 관련자가 정당한 심사위원 선정 및 관급자재 납품 업체
선정 등 심의회의 업무를 방해한 행위는 「공공개발 건축설계공모
업무요강」 제4조 및 제27조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무
요강」 제4조 및 제38조, 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」 제6조
및 제15조를 위반한 사실로 인정된다.

vii) 결론

따라서, 위와 같이 확인된 관련자의 비위 행위는 「인사규정」 제44조
제2호, 제3호, 제5호, 제6호 및 제9호의 징계사유³³⁾에 해당된다.

32) 이와 관련한 업체와의 유착관계에 따른 청탁금지법 등 위반 여부에 대해서는 2021.
7. 14. 수사의뢰하였으며, 관련자로부터 부당한 업무지시를 받은 前·現 ○○○○부 소속
직원들의 업무처리 적정성 여부에 대해서는 별도 특정감사를 통해 점검할 예정임

33) 「인사규정」 제44조(징계대상)

2. 배임, 횡령, 수뢰, 그 밖에 업무와 관련하여 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한
법률」 제2조의 금품등을 수수하거나 제16조 제4항을 위반한 직원
3. 직무태만한 직원
5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
6. 고의 또는 과실로 공사에 손해를 끼치거나 사회적 물의를 일으킨 직원
9. 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제26조의3에 해당하는 행위를 한 직원

4. 조치할 사항

사장은 ① 다수의 직무관련자로부터 접대골프 등 총 1,215,920원 상당의 금품등을 수수하고 ② 직무관련자에 대해 숙박제공을 2회 요구하는 등 갑질을 하였으며, ③ 출장 중에 골프 1회를 하였고 ④ 장기간(약 XX개월) XX회에 걸쳐 699,200원의 출장비를 부당하게 수령하였으며, ⑤ 적극적 감사 방해 행위를 하였고, ⑥ 계약업무 담당 관리자급 직원으로서의 품위를 훼손하였으며 ⑦ 계약관련 심사위원 및 관급자재 업체를 부적정하게 선정하는 등

「취업규칙」 제3조, 제6조 제5호, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제5조부터 제8조, 제26조의3 제5호 및 제27조 제2항, 「감사규정」 제36조, 「직원복무기준에 관한 시달」 9항, 「공공개발 건축설계공모 업무요강」 제4조 및 제27조, 「공공개발 건설기술용역업자 선정 업무요강」 제4조 및 제38조, 「공공개발 관급자재 선정 업무요강」 제6조 및 제15조를 위반한 ○○○(2급)에 대하여 부당하게 수령한 출장비 699,200원을 환입 조치하고(시정), 「인사규정」 제52조에 따라 중징계(면직) 처분하시기 바랍니다.(징계)

붙임 : 관련자 등 문답서 및 진술서

[별 표 1]

관련자의 출장비(교통비) 부담수령 내역 (201X. XX. XX.~202X. X. X.)

구 분	일 자	출장내역		부 당 수령액(원)	비 고
		지 역	목 적		

- 기재생략 -

[별표 2]

설계, CM 심사·평가위원 선정업무 처리 현황 (202X. X. X. ~ 202X. X. XX.)

(단위 : 건)

순 번	업 무	사 업 명	계약·심사 담당자	입 회 자 (자점감사인)	심사위원 선정일자	비고 (추첨 미 실시 등)
--------	--------	-------------	--------------	------------------------	--------------	-------------------

- 기재생략 -

[별표 3]

관급자재 특정품목 선정 관련 추첨 미 실시 현황 (202X. X. X. ~ 202X. X. XX.)

(단위 : 개)

순 번	사 업 명	심사일자	공종	장치	설계사 추천업체수	선정업체	비고* (심의 개입)
--------	-------	------	----	----	--------------	------	----------------

- 기재생략 -

* 해당 관급자재 선정 심의회별 녹음 파일에 대한 녹취록